

한국가스공사 상임감사위원

개선

일련번호 제22-해외-08호

제목 LNG 판매·구매계약 개정 및 이행 철저

소관부서 ☐

조치부서 ☐

내용

1. 업무 개요

☐ (이하 "○○법인"이라 한다)는 ○ ○● 프로젝트 사업 참여를 위해 설립된 법인¹⁾으로, 프로젝트 참여사로서의 권리·의무 행사, 프로젝트 운영 관리 등 역할을 수행하고 있다. 또한 ☐ (이하 "■□법인"이라 한다)와 LNG 판매 및 구매계약 (LNG Sale and Purchase Agreement)을 체결하여, ○● 프로젝트에서 생산되어 ○○ 법인에 배정된 지분물량(LNG)을 ■□법인에 판매하는 업무도 담당하고 있다.

일반적으로 LNG 판매 및 구매계약은 물량, 가격, 인도조건, 품질, 검수 등 LNG 생산 및 인도과정에서 필요한 주요사항을 규정하고 있으며, 판매자 및 구매자에게는 계약 내용을 충실히 이행하여야 할 의무가 부과된다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○법인과 ■□법인이 체결한 LNG 판매 및 구매계약은 인보이스 발행에 관하여 다음과 같이 정하고 있다.

1) 2011.12.22. "○● 사업 지분참여를 위한 현지법인 설립(안)" 이사회 의결

16.1 Invoice for LNG Taken

16.1.1. Promptly after completion of loading of each cargo of LNG purchased by Buyer under this Agreement, Seller shall send to Buyer an invoice showing, for such LNG cargo : (중략)

위 내용에 따르면 ○○법인은 LNG 선적이 완료되는 즉시 인보이스를 발행하여 ■□법인에 전달하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○법인의 인보이스 발행 내역을 조사한 결과, LNG 판매 및 구매 계약서의 내용과 달리 실제 인보이스 발행이 지연되었음을 확인되었다.

[표] ○○법인 LNG 판매 Invoice 발행 내역 (2019.하반기~ 현재)

Lifting No.	Loading completion Date	Invoice Date	지연 발행일수
LY03-LNG-021	2019-06-04	2019-06-11	7
LY03-LNG-001-Sw ap	2020-05-05	2020-05-11	6
LY03-LNG-002-Sw ap	2020-09-30	2020-10-02	2
LY04-LNG-034	2021-02-05	2021-02-10	5
LY05-LNG-006	2021-06-04	2021-06-28	24
LY05-LNG-007	2021-07-19	2021-07-30	11
LY05-LNG-009	2021-10-08	2021-10-22	14
LY06-LNG-026	2022-05-20	2022-06-09	19

※ 출처 : ○○법인 확인서

인보이스의 지연 발행은 회계상 수익의 인식시기, 대금납부 지연으로 인한 이자비용 발생 등 이슈를 야기할 수 있다. 따라서 ○○법인은 LNG 판매 및 구매 계약서에 규정된 내용대로 선적 즉시 인보이스를 발행하고, 기한 내 대금을 수령하는 형태로 계약을 이행하여야 할 것이다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○법인은 의견서를 통해 ○● 프로젝트는 ∇∇ 액화플랜트 특성 상 선적 완료일과 선적서류 접수일 간 차이가 있어, 선적완료 즉시 인보이스를 발행하는 것이 불가능하다는 의견을 제시하였다. 그리고 ○○법인과 ■□법인의 기존 LNG 판매 및 구매계약이 종료되고 현재 신규 계약 체결을 위한 절차가 진행 중이므로, 신규 계약서 인보이스 관련 조항을 수정하겠다는 의견도 함께 전달하였다.

결론적으로 ○○법인은 신규 계약의 인보이스 발행 조항을 선적완료 즉시가 아닌 선적서류 접수 즉시로 개정하는 것이 바람직하며, ○● 프로젝트 운영사 및 에이전트에 일정기한 내 선적서류를 송부하도록 협조요청을 하여야 할 것이라 판단된다.

조치할 사항

○○법인(□□)은

- ① 신규 LNG 판매 및 구매계약 체결 시 ○● 특성을 반영하여 인보이스 조항을 개정하고,
- ② 신규 계약 내용에 맞게 적기 인보이스를 발행하는 등 계약 이행에 만전을 기해주시기 바랍니다. (개선)